

Landeshauptstadt Schwerin - Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin SDS

Ausschluss schreiben der Vergabestelle

Vorhaben: SOC Managed Service und ISB-Beratung

Ausschluss schreiben der Vergabestelle

Aktenzeichen: 3 VK 4/26 Vorhabenbezeichnung: LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 Von: Landeshauptstadt Schwerin, Eigenbetrieb SDS, Vergabestelle An: CyberShield Defense GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin
Datum: 14.04.2026 Betreff: Ausschluss Ihres Angebots - LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026

Landeshauptstadt Schwerin Eigenbetrieb Stadtwirtschaft Schwerin (SDS)

• Vergabestelle -

Am Grünen Tal 18 19063 Schwerin

CyberShield Defense GmbH Alexanderstraße 7 10178 Berlin

Per E-Mail und Einschreiben mit Rückschein

Schwerin, 14. April 2026

Mitteilung gemäß § 62 VgV

Betreff: Vergabeverfahren LH-SN-Cyber-SOC-NSV-2026 "Cybersecurity-Operations-Center als Managed Service und BSI-IT-Sicherheitsbeauftragten-Beratung für Nahverkehr Schwerin GmbH" TED: 2026/S 042-000999

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir teilen Ihnen mit, dass Ihr Angebot vom 31.03.2026 (Angebots-ID: CS-LH-SN-2026-001) wegen Nichterfüllung eines Eignungskriteriums nach § 57 Abs. 1 VgV in Verbindung mit § 122 GWB von der weiteren Wertung ausgeschlossen wird.

Ausschlussgrund

Ihr Angebot erfüllt die Mindestanforderung an die technische und berufliche Leistungsfähigkeit (Eignungskriterium T-2 der Vergabeunterlagen Teil B) nicht.

Das Eignungskriterium T-2 verlangt Referenzaufträge bei öffentlichen Auftraggebern oder KRITIS-Betreibern "bevorzugt im Sektor Verkehr". Die Vergabestelle hat das Erfordernis einer nachweisbaren Erfahrung im ÖPNV-Sektor (öffentlicher Personennahverkehr) als zwingende Mindestanforderung ausgelegt, da der konkrete Auftragsgegenstand spezifische Kenntnisse der ÖPNV-Infrastruktur (Leitstellen, Fahrzeugflottensteuerung, Fahrgastinformationssysteme) erfordert.

Die von Ihnen vorgelegten drei Referenzaufträge beziehen sich auf:

- Stadtwerke Kiel AöR (KRITIS Energie/Wasser)
- Stadtwerke Rostock AG (KRITIS Energie/Wasser)
- Verkehrsverbund Stuttgart GmbH (VVS) - nach unserer Einschätzung ein Verbundorganisator ohne eigenen ÖPNV-Betrieb

Referenzauftraggeber im direkten ÖPNV-Betrieb (Busse, Bahnen, Betriebshöfe) wurden nicht nachgewiesen. Die Leistungsbeschreibung setzt spezifische ÖPNV-Kenntnisse voraus (vgl. Abschnitt 2.1.1 betreffend OT-Monitoring Leitstelle Fahrzeugflottensysteme). Ein Stadtwerke-Verbund ohne eigenen Verkehrsbetrieb kann diese Anforderungen nicht gleichwertig belegen.

Weiteres Verfahren

Die Angebotswertung wird mit den verbleibenden Bietern fortgesetzt.

Wir machen Sie auf die Rügeobliegenheiten des § 160 Abs. 3 GWB und die Möglichkeit eines Nachprüfungsantrags bei den Vergabekammern des Landes Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam. Die einzelnen Fristen sind nach Kenntnisquelle und Verfahrensstand getrennt zu berechnen.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Behnke Vergabestelle SDS / Landeshauptstadt Schwerin

Interne Verfahrensnotiz (nicht Teil des Ausschlussschreibens, gesondert aktenkundig gemacht):

Anmerkung Sachbearbeitung: Das Ausschlussschreiben wurde in Abstimmung mit der Rechtsabteilung der LH Schwerin und auf Empfehlung des externen Beraters Dr. Gerhard Nolte (Kanzlei Vergaberecht Nord, Rostock) formuliert. Die Auslegung von T-2 als KO-Kriterium ist rechtlich nicht gesichert; ProtectIT SE war der einzige Bieter mit ÖPNV-spezifischen Referenzen. Die Entscheidung wurde am 13.04.2026 durch Herrn Stadtdirektor Ulrich Sternberg genehmigt. [Diese Notiz ist Teil des Vergabeverkehrs, Seite 14, und wird im Nachprüfungsverfahren als Schlüsseldokument relevant.]